| | |
|---|---|
| | **РОСАВИАЦИЯ**<br>Федеральное государственное унитарное предприятие<br>**«Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации»**<br>**(ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»)** |

УТВЕРЖДЁН
приказом ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

от «_13_» февраля 2025 года № 121-п

# СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

# СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
# СТО-ГК-0101-012

# Организация и ведение претензионно-судебной работы и исполнительного производства в генеральной дирекции ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

| | | |
|---|---|---|
| Разработал | Начальник отдела правового обеспечения и претензионно-исковой работы<br>Б.Б. Кушнерук | Редакция **07**<br>Ревизия 04 |

# Содержание

1. Область применения ..... 3
2. Нормативные ссылки ..... 3
3. Термины, определения и сокращения ..... 4
4. Основные положения ..... 7
5. Порядок организации подготовительной работы ..... 9
5.1. По истребованию задолженности за предоставленное аэронавигационное обслуживание пользователям воздушного пространства Российской Федерации (в соответствии с Административным регламентом Росавиации) ..... 9
5.2 По истребованию процентов за пользование чужими денежными средствами в связи с несвоевременной оплатой пользователями ВП выставленных счетов за предоставленное аэронавигационное обслуживание ..... 11
5.3. По заключенным Предприятием гражданско-правовым договорам/контрактам ..... 13
5.4. Порядок работы комиссии по рассмотрению вопросов претензионно-судебной работы на Предприятии ..... 15
6. Порядок предъявления претензий ..... 20
7. Порядок рассмотрения ответов на исходящие претензии ..... 22
8. Порядок рассмотрения входящих претензий ..... 23
9. Судебный порядок ..... 23
10. Исполнительное производство ..... 26
11. Ответственность ..... 29
12. История изменений документа ..... 31
Приложение А. Справка о фактическом выполнении работ/оказании услуг по договору ..... 33
Приложение Б. Расчет штрафных санкций по договору/контракту ..... 33
ЛИСТ РАССЫЛКИ СТО ..... 35

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

# 1. Область применения

1.1. Настоящий Стандарт устанавливает порядок организации и ведения претензионно-судебной работы и исполнительного производства в генеральной дирекции ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (далее – Предприятие), а также порядок организации и проведения работы Комиссии по рассмотрению вопросов по претензионно-судебной работе в ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» по заключенным договорам (контрактам) Предприятия, кроме договоров (контрактов), заключенных филиалами ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» либо заключенных в генеральной дирекции и переданных на исполнение в филиал.[11]

1.2 Настоящий Стандарт регулирует претензионно-судебную работу и исполнительное производство, связанные с защитой прав и законных интересов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», а также с взысканием задолженности, неустойки и иных штрафных санкций в пользу Предприятия:

1) за аэронавигационное обслуживание пользователей воздушного пространства Российской Федерации;

2) по обязательствам других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, имеющих гражданско-правовые отношения с Предприятием.

1.3. Настоящий Стандарт обязателен к исполнению всеми структурными подразделениями генеральной дирекции Предприятия.

# 2. Нормативные ссылки

Следующие документы, полностью или частично, являются нормативными ссылками для этого Стандарта и обязательны для применения. Для датированных ссылок применяется только цитируемое издание. Для ссылок без указания даты применяется последняя версия ссылочного документа (включая любые изменения).

2.1. Конституция Российской Федерации.

2.2. Гражданский кодекс Российской Федерации.

2.3. Бюджетный кодекс Российской Федерации.

2.4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.

2.5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.

2.6. Воздушный кодекс Российской Федерации.

2.7. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

2.8. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

2.9. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

2.10. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

[1] В редакции приказа от 28.02.2025 № 181-п

2.11. Административный регламент Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной услуги по аэронавигационному обслуживанию пользователей воздушного пространства Российской Федерации, утвержденный Приказом Минтранса России от 09.07.2012 № 208.

2.12. Порядок взимания сборов за аэронавигационное обслуживание пользователей воздушного пространства Российской Федерации, утвержденный Приказом Росаэронавигации от 27.11.2007 № 118.

2.13. СТО-ГК-0101-003 «Организация договорной работы в Генеральной дирекции ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

## 3. Термины, определения и сокращения

3.1. В настоящем Стандарте применяются термины с соответствующими определениями:

**Аэронавигационное обслуживание –** обслуживание пользователей воздушного пространства, включающее организацию и обслуживание воздушного движения, радиотехническое обеспечение полетов и авиационную электросвязь, предоставление аэронавигационной и метеорологической информации, авиационный поиск и спасание, предоставляемое на всех этапах полета воздушного судна.

**Взыскатель** – гражданин или организация, в пользу или в интересах которых выдан исполнительный документ.

**Договор (контракт)** – соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

**Должник** – гражданин или организация, обязанные по исполнительному документу совершить определенные действия (передать денежные средства и иное имущество, исполнить иные обязанности или запреты, предусмотренные исполнительным документом) или воздержаться от совершения определенных действий.

**Программное средство «Правовое обеспечение» –** программно-информационная система, предназначенная для учета и систематизации претензий, ответов на претензии, исков, информации по судебным делам, исполнительному производству и т.д.[2]

**Исковое заявление -** заявление в суд, в котором заинтересованное лицо (истец) просит суд удовлетворить те или иные требования в целях защиты прав или интересов истца.

**Исковое производство** – судебный порядок рассмотрения спора, направленный на принудительное удовлетворение требований кредитора к должнику об уплате долга, о возмещении убытков, уплате штрафных санкций и иных требований, возникающих при неисполнении или ненадлежащем исполнении договорных обязательств.

**Исполнительное производство** – принудительное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц, которым при осуществлении установленных федеральным законом полномочий предоставлено право возлагать на иностранные государства, граждан, юридических лиц, Российскую Федерацию, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования (организации) обязанности по передаче другим гражданам, организациям или в соответствующие бюджеты денежных

[2] В ред. приказа от 01.10.2025 № 885-п.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

средств и иного имущества либо совершению в их пользу определенных действий или воздержанию от совершения определенных действий.

**Исполнительный лист** — вид исполнительного документа, выданный на основании вступивших в законную силу решений, приговоров и иных судебных актов, подлежащих исполнению. Виды исполнительных документов приведены в ст. 12 [2.7].

**Истец –** заинтересованное лицо, обратившееся, в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов, в том числе с требованием о присуждении ему компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный срок.

**Комиссия –** комиссия по рассмотрению вопросов по претензионно-судебной работе генеральной дирекции ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» по заключенным договорам (контрактам) Предприятия, кроме договоров (контрактов), заключенных филиалами ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» либо заключенных в генеральной дирекции и переданных на исполнение в филиал.[3]

**Обеспечение исполнения договора (контракта)** – банковская гарантия, выданная банком и соответствующая необходимым требованиям [2.9, 2.10], или внесение денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

**Ответственный исполнитель по договору (контракту) –** работник ответственного подразделения, назначенный ответственным за сопровождение договора (документации о закупке) от его разработки, согласования, заключения, отвечающий за организацию исполнения договора (контракта), осуществляющий контроль за исполнением работ по договору, истечением сроков действия договора (контракта), инициирующий процедуру досрочного прекращения договора, определяющий основания для предъявления претензии в установленном порядке.

**Ответственное подразделение –** структурное подразделение - функциональный заказчик, инициировавшее заключение договора в соответствии с [2.13], а также осуществляющее контроль за исполнением договора.

**Ответственный исполнитель по исполнительному производству –** работник отдела правового обеспечения и претензионно-исковой работы, назначенный ответственным за осуществление действий по возбуждению и сопровождению исполнительного производства.

**Ответственный исполнитель по претензии –** работник отдела правового обеспечения и претензионно-исковой работы, назначенный ответственным за урегулирование данного спора.

**Ответ на претензию** – письменное обращение к лицу, направившему претензию, содержащее оценку претензионного требования.

**Ответчик** – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, к которому предъявлен иск.

[3] В редакции приказа от 28.02.2025 № 181-п

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

**Пеня** – определенная договором (контрактом) денежная сумма, которую контрагент обязан уплатить другой стороне в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором (контрактом), за каждый день просрочки.

**Претензия** – письменное требование об устранении нарушений исполнения обязательства либо требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), адресованное контрагенту. Данный документ предусматривается на досудебном этапе урегулирования правового спора. В претензии указываются суть требований, их причины, срок их удовлетворения и предупреждение о возможном обращении в суд в случае неисполнения. Этот документ должен содержать все реквизиты кредитора (заявителя), быть надлежащим образом заверен, датирован и подписан. К претензии рекомендуется прилагать копии документов, подтверждающих обоснованность претензионных требований.

**Пользователи воздушного пространства Российской Федерации** – физические и юридические лица, наделенные в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства.

**Процент за пользование чужими денежными средствами** – процент на сумму просроченного долга, определяемый в соответствии со ст. 395 ГК РФ, величина которого определяется с учетом ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующий период (если иной размер процентов не установлен законом или договором).

**Третье лицо** – лицо, не являющееся стороной в обязательстве, но в силу закона или договора способное приобретать по нему гражданские права и обязанности.

**Уполномоченное лицо (представитель) заказчика –** работник генеральной дирекции или филиала ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», назначенный на период исполнения обязательств по договору для осуществления контроля за ходом работ, решения организационных и технических вопросов, а также лицо, наделенное правом подписания от имени заказчика документов, необходимых для исполнения договора.

**Центр аэронавигационных сборов –** структурное подразделение Генеральной дирекции, осуществляющее деятельность, необходимую для обеспечения своевременного и полного взимания аэронавигационных сборов с пользователей воздушного пространства Российской Федерации.

**Штраф** – определенная договором (контрактом) денежная сумма, которую контрагент обязан уплатить другой стороне в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного договором (контрактом).

3.2. Сокращения, используемые в настоящем Стандарте:

**АНО –** аэронавигационное обслуживание;

**ВКС –** видеоконференцсвязь;

**ИС –** Программное средство «Правовое обеспечение»;[4]

**пользователи ВП РФ –** пользователи воздушного пространства Российской Федерации;

**ПСР –** претензионно – судебная работа**;**

**СЭД** – система электронного документооборота;

**Центр АНС –** центр аэронавигационных сборов.

[4] В ред. приказа от 01.10.2025 № 885-п.

# 4. Основные положения

4.1. Работа по защите интересов Предприятия осуществляется в 4 этапа:

1) подготовительный этап урегулирования спора;
2) претензионный (досудебный) этап урегулирования спора;
3) судебный порядок рассмотрения спора;
4) исполнительное производство.

4.2. Работа по защите интересов Предприятия должна обеспечивать:

1) экономические интересы Предприятия путем снижения и предупреждения непроизводственных расходов;
2) защиту и восстановление имущественных и неимущественных прав и охраняемых законом интересов Предприятия;
3) анализ причин, вызывающих неисполнение договорных обязательств Предприятием и его контрагентами.

4.3. Подготовительную работу по взысканию задолженности за аэронавигационное обслуживание пользователей воздушного пространства Российской Федерации проводит Центр АНС.

Подготовительную работу по обязательствам других юридических лиц, имеющих гражданско-правовые отношения с ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», проводят ответственные исполнители по договору.

4.4. Претензионную, судебную работу и исполнительное производство от имени Предприятия при исполнении договора (контракта) или при возникновении задолженности за АНО перед Предприятием, а также контроль за ведением претензионной, судебной работы, исполнительного производства филиалами Предприятия, осуществляет отдел правового обеспечения и претензионно-исковой работы генеральной дирекции.

4.5. Для учета претензионной, судебной работы, исполнительного производства в ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», а также для контроля за ведением претензионно-судебной работы и исполнительного производства филиалами Предприятия осуществляется эксплуатация ИС.

4.6. Ответственные работники отдела правового обеспечения и претензионно-исковой работы осуществляют внесение информации о претензиях, исках, исполнительном производстве в ИС в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента появления соответствующей информации или документа, а также контролируют ответственных работников филиалов о своевременном и качественном наполнении ИС в филиалах.

4.7. Документы, требующие подписи генерального директора, представляются ему на подпись через СЭД, а в случае необходимости наличия собственноручной подписи – через отдел документационного обеспечения деятельности Предприятия.

4.8. Проекты претензий, выставленные Предприятием пользователям ВП РФ, имеющим задолженность за АНО, исходящих претензий по договорам/контрактам, ответов на входящие претензии перед передачей их на подпись генеральному директору согласовываются директором по правовому обеспечению, закупочной деятельности, договорной работе и имущественным отношениям и руководителями Центра АНС (при взыскании задолженности по АНО) или ответственного подразделения по догово-

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

ру (при разрешении споров по обязательствам других юридических лиц, имеющих гражданско-правовые отношения с Предприятием).

4.9. Исходящие документы по претензионно-судебной работе направляются контрагенту заказным письмом с уведомлением о вручении или посредством курьера (при этом на втором экземпляре документа должна быть отметка о получении) или иным способом, предусмотренным договором.

4.10. В целях обеспечения надлежащих доказательств в суде ответственные исполнители по договору (контракту) при реализации договоров должны осуществлять взаимодействие с контрагентами в письменном виде (заказным письмом с уведомлением). В случае передачи документа нарочным, необходимо фиксировать факт получения документа контрагентом проставлением отметки о получении документа (дата, кто получил, расшифровка подписи). В случае направления документа иным способом, предусмотренным договором, фиксировать факт направления документа (например: при направлении посредством электронной почты – сохранять электронную переписку с контрагентом).

Переписку необходимо вести строго с должностным лицом контрагента, подписавшим договор или с иным уполномоченным лицом, назначенным контрагентом установленным порядком в соответствии с условиями договора.

4.11. При организации подписания отчетных документов по договору, в случае наличия каких-либо претензий (по срокам, качеству и т.д.), в обязательном порядке необходимо отмечать это в отчетных документах.

При наличии каких-либо претензий по исполнению договора не допускается подписание отчетных документов с формулировками аналогичными «претензий не имеем», «выполнено в надлежащем качестве и с соблюдением сроков».

4.12. При наличии обеспечения исполнения договора (контракта) в виде банковской гарантии взыскание денежных средств с контрагента происходит в порядке и на условиях, предусмотренных банковской гарантией.

Взыскание задолженности в судебном порядке производится при невозможности взыскания денежных средств по банковской гарантии или при отсутствии обеспечения исполнения договора.

4.13. Решение о проведении претензионно-судебной работы по заключенным договорам/контрактам Предприятия, принимаются на Комиссии в порядке, предусмотренном пунктом 5.4 настоящего Стандарта.

4.14. Все сроки, указанные в настоящем Стандарте, подлежат переносу (продлению) в следующих случаях:

предоставления структурными подразделениями Предприятия неполного комплекта документов, необходимых для предъявления претензии или обращения в суд, либо не сообщение вида применяемых санкций к должнику;

непредоставление заинтересованным подразделением справки о наличии встречного неисполнения обязательств по договору, просрочке исполнения обязательств по договору с указанием сроков просрочки и переноса сроков выполнения работ по договору; справки об исполнении/ неисполнении Предприятием встречных обязательств по договору;

необходимости предоставления структурными подразделениями Предприятия

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

дополнительных документов и пояснений по запросу отдела правового обеспечения и претензионно-исковой работы, возникшей в соответствии с ответами контрагентов на претензии Предприятия, отзывов на исковое заявление, а также по запросу контролирующих органов и судов;

задержки в согласовании претензии или искового заявления (по необходимости);

задержки в оплате государственной пошлины за подачу искового заявления в суд;

поступления ответа контрагента на претензию о признании требований Предприятия или гарантийного письма контрагента об оплате по претензии;

инициирования Предприятием процедуры заключения дополнительного соглашения к договору о переносе срока выполнения работ (по договору, этапу договора) или изменения иных условий договора, влияющих на ведение претензионно-исковой работы. Об инициировании вышеуказанной процедуры и ее завершении (заключении дополнительного соглашения к договору) заинтересованное подразделение информирует отдел правового обеспечения и претензионно-исковой работы служебной запиской;

прохождения на Предприятии процедуры согласования дополнительного соглашения к договору о переносе срока выполнения работ (по договору, этапу договора) или изменения иных условий договора, влияющих на ведение претензионно-исковой работы;

предоставления контрагентом гарантийного письма о порядке исполнения обязательства, в случае невозможности выполнения принятых обязательств в срок, установленный договором/контрактом;

по иным уважительным причинам.

# 5. Порядок организации подготовительной работы

## 5.1. По истребованию задолженности за предоставленное аэронавигационное обслуживание пользователям воздушного пространства Российской Федерации (в соответствии с Административным регламентом Росавиации)

5.1.1. Подготовительная работа направлена на выявление факта неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств пользователей ВП РФ по оплате предоставленной государственной услуги по аэронавигационному обслуживанию полетов воздушных судов и сбор доказательств по имеющимся фактам с целью обоснования правомерности выставления Предприятием претензионных требований.

5.1.2. При просрочке оплаты (со дня предельного срока платежа) пользователем ВП РФ выставленного счета за АНО Центр АНС принимает меры воздействия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а именно: применяет установленную федеральным органом исполнительной власти процедуру принятия решения об отказе в предоставлении АНО пользователям ВП РФ, имеющим задолженность по оплате за АНО полетов в соответствии с [2.11].

5.1.3. По завершении всех мероприятий, предусмотренных процедурой прекращения предоставления государственной услуги по АНО пользователям ВП РФ, при наличии неоплаченных счетов за аэронавигационное обслуживание, и в случаях:

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

1) невыполнения полетов пользователем в воздушном пространстве Российской Федерации,

2) прекращения пользователем ВП РФ производственной деятельности (аннулирования сертификата эксплуатанта, лишения идентификационного кода и пр.).

Центр АНС в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты введения ограничений на все полеты пользователя ВП РФ или получения информации об указанных обстоятельствах предъявляет пользователю ВП РФ мотивированное требование о надлежащем исполнении обязательств.

5.1.4. Требование должно быть оформлено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также правилами делопроизводства, установленными в ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», и содержать следующие данные:

1) обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления требования, со ссылками на соответствующие статьи договора и нормативно-правовых актов;

2) указание о предполагаемом способе исполнения обязательств;

3) расчет суммы задолженности по требованию;

4) срок исполнения обязательств пользователем ВП РФ и/или срок ответа на требование, который не может превышать 30 (тридцати) дней с даты предъявления требования;

5) информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения требования;

6) дату и регистрационный номер;

7) подпись уполномоченного лица.

5.1.5. В случае отсутствия у пользователя ВП РФ необходимых данных о полетах, к требованию прикладываются документы, подтверждающие обоснованность требований.

5.1.6. Требование направляется на юридический и почтовый адрес пользователя ВП РФ по почте заказным письмом с уведомлением о вручении (или курьерской службой с уведомлением о вручении), а также может быть продублировано с использованием средств факсимильной связи и по электронной почте.

5.1.7. Предъявление пользователю ВП РФ требования о надлежащем исполнении обязательств не освобождает Центр АНС от осуществления мер, направленных на погашение дебиторской задолженности, таких как: направление писем, телеграмм, составление актов сверок задолженности и т.д.

5.1.8. Центр АНС осуществляет контроль за полным и своевременным исполнением пользователем ВП РФ условий, содержащихся в требовании о надлежащем исполнении обязательств, включающих в себя следующие мероприятия:

1) проверку соблюдения сроков исполнения требования;

2) проверку полноты исполнения требования;

3) информирование отдела правового обеспечения и претензионно-исковой работы в случае полного или частичного отказа пользователя ВП РФ от исполнения заявленных требований, или не поступления ответа на требование в указанный в нем срок.

5.1.9. В случае, если пользователь ВП РФ не исполнил предъявленные Предприятием требования о надлежащем исполнении обязательств по оплате АНО в указан-

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

ный срок, дебиторская задолженность, подлежит взысканию в судебном порядке в соответствии с разделом 9 настоящего Стандарта.

Если иностранный пользователь (дальнего зарубежья) ВП РФ не исполнил предъявленные Предприятием требования об уплате задолженности за аэронавигационное обслуживание взыскание в судебном порядке не осуществляется.

## 5.2 По истребованию процентов за пользование чужими денежными средствами в связи с несвоевременной оплатой пользователями ВП выставленных счетов за предоставленное аэронавигационное обслуживание

5.2.1 В случае нарушения российскими пользователями ВП РФ сроков оплаты счетов за АНО, установленных [2.11], Центр АНС:

1) осуществляет расчет процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии с ст. 395 ГК РФ, величина которых определяется по каждому счету за АНО:

*Сумма процентов = Сумма долга* х *Количество дней просрочки оплаты* х *Ставка /100 /365(366),* где:

Сумма долга - сумма долга по счету за АНО на день нарушения срока оплаты;

Ставка - ставка рефинансирования, установленная Центральным банком РФ на каждый день просрочки;

2) по окончании квартала предоставляет в отдел правового обеспечения и претензионно-исковой работы расчет процентов за пользование чужими денежными средствами по каждому российскому пользователю ВП РФ с указанием суммы процентов, периода начисления процентов, количества дней просрочки оплаты, в соответствии с ст. 395 ГК РФ где:

день нарушения срока оплаты – день, следующий за днем предельного срока оплаты счета за АНО;

период начисления процентов – начинается со дня нарушения срока оплаты счета за АНО и заканчивается днем оплаты счета;

день оплаты – дата зачисления денежных средств на расчетный счет Предприятия;

количество дней просрочки оплаты - количество дней, начиная со дня нарушения срока оплаты по день оплаты включительно.

Расчет процентов в соответствии с ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами не предоставляется в следующих случаях:

а) если рассчитанная сумма процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии с ст. 395 ГК РФ составляет менее минимального размера госпошлины, установленного Налоговым кодексом Российской Федерации;

б) если пользователь находится на одной из стадии банкротства;

в) наличия сведений о ликвидации пользователя - должника;

г) исключения должника из ЕГРЮЛ;

д) в случае смерти пользователя-должника – физического лица или индивидуального предпринимателя.

5.2.2. Отдел правового обеспечения и претензионно-исковой работы на основании полученной информации и подтверждающих документов от Центра АНС готовит

претензии пользователям ВП РФ в соответствии с разделом 6 настоящего Стандарта. Копия направленной пользователю ВП РФ претензии в течение двух рабочих дней представляется отделом правового обеспечения и претензионно-исковой работы в Центр АНС.

5.2.3. Срок оплаты выставляемой претензии по процентам за пользование чужими денежными средствами в соответствии с ст. 395 ГК РФ - должен составлять 30 календарных дней со дня получения претензии.

5.2.4. Центр АНС представляет в отдел правового обеспечения и претензионно-исковой работы информацию о поступившей оплате процентов за пользование чужими денежными средствами.

5.2.5. В случае, если российский пользователь ВП РФ не исполнил предъявленные Предприятием требования по оплате процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ проценты подлежат взысканию в судебном порядке в соответствии с разделом 9 настоящего Стандарта.

5.2.6. Для организации взыскания в претензионном и судебном порядке задолженности с пользователя ВП РФ - должника, Центр АНС представляет в отдел правового обеспечения и претензионно-исковой работы генеральной дирекции, следующие документы:

1) направленные должнику требования, ответы на требования (при наличии);
2) почтовые уведомления (уведомления курьерской службы), подтверждающие факт вручения/невручения требований;
3) копии счетов, реестров полетов за аэронавигационное обслуживание, выставленные пользователю-должнику;
4) копии актов сдачи-приемки, актов сверки взаимных расчетов;
5) доказательства направления должнику счетов, реестров полетов, актов сдачи-приемки, актов сверки взаимных расчетов, а также доказательства получения должником указанных документов;
6) расчет суммы основного долга, а также расчет суммы процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ;
7) иную другую информацию о контрагенте (обязательно, включая его местонахождение, т.е. – информацию о почтовом и юридическом адресе) и переписку с ним.

5.2.7. Если у Центра АНС отсутствует информация о местонахождении контрагента (например, неизвестны почтовый и юридический адрес), при этом отсутствуют доказательства вручения контрагенту счетов, реестров полетов, актов сдачи-приемки, актов сверок, досудебных требований (отсутствуют почтовые уведомления, либо уведомления курьерской службы, подтверждающие факт вручения), то дебиторская задолженность взысканию в претензионном и судебном порядке не подлежит и информация в отношении таких контрагентов в отдел правового обеспечения и претензионно-исковой работы не направляется.

5.2.8 В случае нарушения иностранными пользователями ВП РФ сроков оплаты счетов за АНО, установленных [2.11], Центр АНС:

1) осуществляет расчет процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии с ст. 395 ГК РФ, величина которых определяется по каждому счету за АНО:

*Сумма процентов = Сумма долга* х *Количество дней просрочки оплаты* х *Ставка /100 /365(366),* где:

Сумма долга - сумма долга по счету за АНО на день нарушения срока оплаты;

Ставка - ставка рефинансирования, установленная Центральным банком РФ на каждый день просрочки;

2) по окончании квартала предоставляет в отдел правового обеспечения и претензионно-исковой работы расчет процентов за пользование чужими денежными средствами иностранных пользователей ВП РФ с указанием суммы процентов, периода начисления процентов, количества дней просрочки оплаты, в соответствии с ст. 395 ГК РФ где:

день нарушения срока оплаты – день, следующий за днем предельного срока оплаты счета за АНО;

период начисления процентов – начинается со дня нарушения срока оплаты счета за АНО и заканчивается днем оплаты счета;

день оплаты – дата зачисления денежных средств на расчетный счет Предприятия;

количество дней просрочки оплаты - количество дней, начиная со дня нарушения срока оплаты по день оплаты включительно.

Расчет процентов в соответствии с ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами не предоставляется в следующих случаях:

а) если рассчитанная сумма процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии с ст. 395 ГК РФ составляет менее минимального размера госпошлины, установленного Налоговым кодексом Российской Федерации;

б) если пользователь ВП находится на одной из стадии банкротства;

в) наличия сведений о ликвидации пользователя - должника;

г) исключения должника из реестра юридических лиц страны регистрации ВС;

5.2.9. Отдел правового обеспечения и претензионно-исковой работы на основании полученной информации и подтверждающих документов от Центра АНС готовит претензии иностранным пользователям ВП РФ в соответствии с разделом 6 настоящего Стандарта. Копия направленной иностранному пользователю ВП РФ претензии в течение двух рабочих дней представляется отделом правового обеспечения и претензионно-исковой работы в Центр АНС.

5.2.10. Срок оплаты выставляемой претензии по процентам за пользование чужими денежными средствами в соответствии с ст. 395 ГК РФ - должен составлять 30 календарных дней со дня получения претензии.

5.2.11. Центр АНС представляет в отдел правового обеспечения и претензионно-исковой работы информацию о поступившей оплате процентов за пользование чужими денежными средствами.

5.2.12. В случае, если иностранный пользователь ВП РФ не исполнил предъявленные Предприятием требования об уплате процентов за пользование чужими денеж-

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

ными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ взыскание в судебном порядке не осуществляется.

### 5.3. По заключенным Предприятием гражданско-правовым договорам/контрактам

5.3.1. Ответственный исполнитель по договору (ответственное подразделение) должен:

1) формировать замечания ответственного и взаимосвязанных подразделений по невыполнению контрагентом условий договора (контракта);

2) взаимодействовать с контрагентом по вопросам надлежащего (ненадлежащего) исполнения договора (контракта), готовить и направлять соответствующие письма контрагенту, хранить переписку с контрагентом;

3) в случае поступления уведомления о приостановке работ по договору незамедлительно направлять контрагенту свое мотивированное и обоснованное мнение/возражение (при наличии оснований) по факту приостановления работ в письменном виде (заказным письмом с уведомлением), с указанием даты возобновления работ;

4) в случае, если работы были приостановлены обосновано, после устранения причин приостановки незамедлительно уведомить контрагента о необходимости возобновления работ с указанием даты возобновления.

5) при поступлении уведомления о приостановке/возобновлении работ незамедлительно информировать об этом дирекцию по правовому обеспечению, договорной работы и имущественных отношений с приложением соответствующего уведомления.

6) в случае достижения согласия с контрагентом об устранении замечаний инициировать процедуру согласования и утверждения соответствующего соглашения (например, проекта дополнительного соглашения к договору (контракту);

7) контролировать сроки исполнения обязательств по договору (контракту) согласно заключенному (дополнительному) соглашению;

5.3.2 Ответственный исполнитель по договору (ответственное подразделение) по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента выявления нарушений в исполнении обязательств по договору (контракту) предоставляет в дирекцию по правовому обеспечению, закупочной деятельности, договорной работы и имущественных отношений достоверные сведения о договорах (контрактах) с истекшей датой исполнения обязательств контрагентов или иных нарушений, с мотивированным обоснованием для выставления Предприятием претензии, либо предоставляет служебную записку с мотивированным обоснованием нецелесообразности выставления претензии (вина Третьих лиц, встречное неисполнение и т.д.).

5.3.2.1. При наличии гарантийного письма от контрагента ответственный исполнитель по договору (контракту), в случае согласия с условиями гарантийного письма, имеет право инициировать претензионную работу по истечении срока, указанного в гарантийном письме, но на срок не более шести месяцев с момента просрочки.

5.3.2.2. В случае наличия претензионно-судебной работы по договору (контракту), по которому поступило гарантийное письмо, ответственный исполнитель по договору (контракту) так же имеет право приостановить претензионно-судебную работу до

истечения срока, указанного в гарантийном письме, но на срок не более шести месяцев с момента просрочки.

Ответственный исполнитель по договору (контракту) готовит и направляет служебную записку в отдел правового обеспечения и претензионно-исковой работы о необходимости приостановить претензионно-судебную работу.

5.3.3. В обосновании указываются все необходимые сведения о договоре (контракте), в том числе:

1) о фактическом состоянии исполнения договора (контракта);

2) о нарушении встречных обязательств по договору (контракту), с указанием сроков (периодов) нарушения, либо об отсутствии фактов встречного неисполнения обязательств;

3) об обстоятельствах, являющихся основанием для предъявления претензии, а также доказательства, подтверждающие эти обстоятельства, с приложением всех необходимых документов, для подготовки претензий к контрагентам;

4) заключение о необходимости выставления претензии с приложением справки о фактическом выполнении работ/оказании услуг по договору, оформленной согласно Приложению А к настоящему Стандарту.

5.3.4. Отдел правового обеспечения и претензионно-исковой работы в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения информации, указанной в п. 5.3.2-5.3.3, либо соответствующего решения комиссии, направляет в дирекцию по экономике и финансам запрос о предоставлении расчета штрафных санкций с приложением справки о фактическом выполнении работ/оказании услуг по договору, оформленной согласно Приложению А к настоящему Стандарту и размещает эту информацию в ИС.

5.3.5. Дирекция по экономике и финансам на основании представленной информации осуществляет расчет штрафных санкций и представляет его в отдел правового обеспечения и претензионно-исковой работы в срок, не превышающий 3-х рабочих дней с момента получения запроса о предоставлении расчета штрафных санкций по форме Приложения Б к настоящему Стандарту.

5.3.6. *Исключен*[5]

## 5.4. Порядок работы комиссии по рассмотрению вопросов претензионно-судебной работы на Предприятии

5.4.1. В целях разрешения вопросов претензионно-судебной работы в генеральной дирекции создается комиссия по рассмотрению вопросов по претензионно-судебной работе ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» по договорам (контрактам) Предприятия, кроме договоров (контрактов), заключенных филиалами Предприятия в рамках Программ деятельности филиалов либо заключенных в генеральной дирекции и переданных на исполнение в филиал (далее - Комиссия).

Комиссия состоит из председателя Комиссии, секретаря Комиссии, руководителей структурных подразделений генеральной дирекции, определенных приказом Предприятия. В случае необходимости по решению председателя Комиссии к заседанию Комиссии генеральной дирекции могут привлекаться директора филиалов Пред-

[5] Исключен приказом от 28.02.2025 № 181-п.

приятия и иные специалисты. Состав Комиссии определяется приказом ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

5.4.2. Комиссия собирается не реже одного раза в месяц в случаях:

1) необходимости принятия решения о начале или прекращении претензионно-судебной работы по отдельным договорам (контрактам);

2) получения отказов в удовлетворении исходящих претензий Предприятия;

3) отказов судами в удовлетворении заявленных Предприятием исковых требований;

4) получения претензий и исков от контрагентов (третьих лиц);

5) при отсутствии согласия между ответственным исполнителем по договору (контракту) и ответственным исполнителем по претензии в части ведения претензионно-судебной работы;

6) в иных случаях по вопросам претензионно-судебной работы на Предприятии в отношении договоров (контрактов), когда председателем Комиссии принимается решение о необходимости проведения заседания Комиссии, в том числе, но не ограничиваясь: по решению генерального директора, по указанию Росавиации.

5.4.3. На заседании Комиссии рассматриваются следующие вопросы:

1) принятие решения о начале или окончании претензионно-судебной работы;

2) обоснованность поступившей претензии;

3) обоснованность отказов удовлетворения претензий, выставленных Предприятием, содержащихся в поступившем ответе на претензию;

4) обоснованность отказа в удовлетворении заявленных исковых требований Предприятия, содержащихся в вступивших в законную силу судебных актах;

5) причины отказов в удовлетворении претензий и исков генеральной дирекции;

6) анализ результатов рассмотренных входящих претензий;

7) иные вопросы, связанные с ведением претензионно-судебной работы на Предприятии.

5.4.4. Порядок организации подготовительной работы и проведения заседаний Комиссии.

Руководители структурных подразделений, ответственные за реализацию соответствующих мероприятий, в случаях:

1) истечения сроков выполнения работ по договорам (контрактам) (отдельных этапов договоров (контрактов)), в случаях, если данные работы выполняются с нарушением сроков, установленных договорами (контрактами);

2) получения мотивированного отказа в удовлетворении исходящей претензии;

3) отказа судом в удовлетворении исковых требований Предприятия;

4) поступления мотивированной претензии или иска в адрес Предприятия в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств направляют в адрес председателя Комиссии за своей подписью справку, в которой указывают:

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

а) ход реализации работ по договору (контракту) или отдельному этапу договора (контракта) в части исполнения обеими сторонами обязательств в установленные договором сроки;

б) факты неисполнения контрагентом обязательств по договору (контракту);

в) наличие неисполненных в срок обязательств (встречное неисполнение обязательств) со стороны ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», если неисполнение данных обязательств является основанием для продления срока выполнения контрагентом работ по договору (контракту) или этапу договора (контракта) в соответствии с условиями договора;

г) сроки выполнения работ по договору (контракту) или этапу договора (контракта) с учетом неисполнения обязательств ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (встречное неисполнение обязательств), если неисполнение данных обязательств является основанием для продления срока выполнения контрагентом работ по договору;

д) с приложением к справке копии договора (контракта) и переписки с контрагентом, имеющей отношение к вопросам, рассматриваемым Комиссией.

5.4.5. На основании представленных сведений председатель Комиссии не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения данных сведений, принимает решение о необходимости проведения заседания Комиссии.

5.4.6. В случае принятия решения о необходимости проведения заседания председатель Комиссии назначает дату, время, место, способ проведения Комиссии, определяет перечень вопросов, подлежащих обсуждению, а также формирует список договоров (контрактов), по которым будет проводиться Комиссия, и направляет эти сведения секретарю Комиссии за 5 (пять) рабочих дней до даты заседания.

5.4.7. Секретарь Комиссии за 1 (один) рабочий день до даты заседания информирует членов Комиссии о времени, дате, месте, способе проведения заседания, подлежащих обсуждению вопросах и реквизитах договоров (контрактов), по которым будет проводиться Комиссия.

5.4.8. По результатам заседания Комиссии составляется протокол.

5.4.9. Секретарь Комиссии в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней от даты заседания оформляет результаты заседания в протоколе.

5.4.10. По результатам заседания Комиссии принимаются следующие решения:

1) об инициировании ПСР по каждому из рассмотренных договоров (контрактов);

2) об отсутствии оснований для ведения ПСР по каждому из рассматриваемых договоров (контрактов);

3) об обоснованности/необоснованности выставленной контрагентом претензии;

4) об обоснованности/необоснованности ответа на выставленную ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» претензию (необходимость подачи искового заявления в суд);

5) об обоснованности/необоснованности решения суда об отказе в удовлетворении исковых требований ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (необходимости обжалования судебного акта);

6) о расторжении договора (контракта);

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

5.4.11. Решения Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов и считаются легитимными, если за решение проголосовало не менее 50% присутствовавших на заседании членов Комиссии.

При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.

5.4.12. Дирекция, ответственная за реализацию соответствующих мероприятий, по результатам принятых на заседании Комиссии решений осуществляет следующие действия не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты проведения заседания:

1) направляет в отдел правового обеспечения и претензионно-исковой работы сведения и документы, необходимые для выставления претензии, предусмотренные пунктами 5.3.2-5.3.3. настоящего Стандарта, для подготовки ответа на претензию, отзыва на исковое заявление, искового заявления, жалобы (апелляционной, кассационной и т.д.);

2) готовит мотивированную позицию на претензию контрагенту, в случае несогласия с выставленной в адрес ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» претензией о нарушении Предприятием договорных обязательств, и направляет ее в отдел правового обеспечения и претензионно-исковой работы для направления ответа контрагенту;

3) направляет в договорной отдел сведения и документы, необходимые для расторжения договора (контракта).

5.4.13. В случае привлечения филиала к заседанию Комиссии, заседания могут проводиться посредством ВКС с обязательным участием директора филиала, ответственного по договору (контракту).

В случае заседания Комиссии с участием филиала и использования ВКС, заседание проводится в оборудованном соответствующими техническими средствами помещении либо с помощью определенной Предприятием программы для проведения видеоконференцсвязи.

5.4.14. Отдел правового обеспечения и претензионно-исковой работы по результатам принятых на заседании Комиссии решений, после получения от ответственного подразделения сведений и документов, указанных в п. 5.4.12 настоящего Стандарта, осуществляет следующие действия:

1) готовит проект ответа на претензию в сроки и порядке, предусмотренном разделом 8 настоящего Стандарта;

2) готовит проект претензии в сроки и в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Стандарта;

3) готовит отзыв на исковое заявление в сроки и в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящего Стандарта;

4) готовит проект искового заявления, жалобы (апелляционной, кассационной и т.д.) в сроки и в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящего Стандарта.

5.4.15. Договорной отдел по результату принятых на заседаниях Комиссии решений о расторжении договора (контракта) готовит и направляет контрагенту соответствующее уведомление в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от подразделения генеральной дирекции, ответственного за реализацию соответствующих мероприятий, документов в соответствии с п. п. 3) п. 5.4.12 настоящего Стандарта.

5.4.16. В случае, если в ходе проводимой претензионной и судебной работы выясняется, что причинами полного или частичного отказа в удовлетворении контр-

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

агентами претензии/иска явилось встречное неисполнение Предприятием обязательств по договорам (контрактам) (неисполнение/ненадлежащее исполнение должностных обязанностей работником (-ами) Предприятия), отдел правового обеспечения и претензионно-исковой работы по поручению председателя Комиссии готовит служебную записку за его подписью на имя генерального директора/первого заместителя генерального директора о фактах ненадлежащего выполнения обязательств по договорам (контрактам) со стороны Предприятия, с указанием причин.

## 5.5. Работа комиссий по рассмотрению вопросов по претензионно-судебной работе в филиалах ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

5.5.1. В филиалах создаются отдельно действующие комиссии филиалов по рассмотрению вопросов по претензионно-судебной работе по заключенным филиалами ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» договорам (контрактам) по мероприятиям централизованных планов, по договорам (контрактам), заключенным генеральной дирекцией ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и переданным на исполнение в филиал, а также по решению директора филиала по иным договорам, заключенным филиалом в рамках Программы деятельности филиалов. Филиалы организуют и самостоятельно проводят заседания указанных комиссий филиалов.[6]

5.5.2. Комиссия в филиале состоит из председателя комиссии (директора филиала), секретаря комиссии, руководителей структурных подразделений филиала, определенных приказом о создании комиссии. В случае необходимости для участия в работе комиссии, кроме указанных лиц, могут привлекаться и иные специалисты.

5.5.3. Порядок создания, организации работы, а также персональный состав комиссий определяется внутренними локальными актами филиалов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

5.5.4. ~~Филиалы не реже одного раза в месяц письменно информирует дирекцию по правовому обеспечению, закупочной деятельности, договорной работы и имущественных отношений о результатах работы комиссии, принятых решениях с указанием разбираемого на комиссии договора (контракта) и причинах его рассмотрения на комиссии, о результатах исполнения принятых решений.~~[7]

5.5.5. Директора филиалов, а также руководители структурных подразделений, ответственных за мероприятия в филиалах, несут ответственность за обоснованность принятых на заседаниях комиссий решений, а также достоверность представленной для рассмотрения на комиссиях информации и последующее исполнение принятых решений.

5.5.6. В случае если на заседаниях комиссии какого-либо филиала выявляются нарушения обязательств со стороны филиала, комиссия принимает решение о проведении соответствующей проверки в отношении лиц, допустивших такое нарушение обязательств.

5.5.7. При наличии выявленных фактов виновного действия/бездействия применяются меры дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим такое наруше-

[6] В редакции приказа от 28.02.2025 № 181-п.
[7] Исключен приказом от 22.06.2026 № 480-п.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

ние обязательств, о принятых мерах докладывается директору по правовому обеспечению, закупочной деятельности, договорной работе и имущественным отношениям.

## 6. Порядок предъявления претензий

6.1. Отдел правового обеспечения и претензионно-исковой работы на основании информации о задолженности контрагента-должника (в том числе в случае необходимости взыскания задолженности за АНО) или информации, предоставленной ответственным подразделением и расчета штрафных санкций (п. 5.2, п 5.3.2, п. 5.3.3, п.5.3.5, п. 5.4.12):

1) готовит проект претензии контрагенту; в т.ч. претензию об уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ с приложением выставленного Центром АНС расчета;

2) организует согласование претензии руководителями Центра АНС или ответственного подразделения по договору (контракту);

3) в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента получения информации, указанной в пункте 5.3.5, представляет проект претензии на подпись генеральному директору либо иному уполномоченному лицу (по доверенности);

4) после подписания генеральным директором либо иным уполномоченным лицом (по доверенности) претензии, адресованной иностранному контрагенту-должнику, направляет подписанный экземпляр претензии в Административную дирекцию для осуществления ее перевода на английский язык (при возможности, на язык контрагента-должника), которая, не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения, возвращает оба экземпляра претензий (включая переведенную на иностранный язык).

Полученные претензии на русском и иностранном языке подписываются у генерального директора, либо иного уполномоченного лица (по доверенности), и направляются в Центр АНС для последующей отправки обеих претензий в адрес контрагентов-должников.

5) регистрирует в ИС отправленную претензию, вносит в карточку всю информацию и прикрепляет отсканированную претензию;

6) осуществляет контроль за удовлетворением/неудовлетворением претензии в установленные сроки;

7) осуществляет контроль за получением ответа на претензию;

8) направляет в договорной отдел и руководителю ответственного подразделения служебной запиской подписанную и зарегистрированную копию претензии.[8]

6.2. Претензия оформляется на официальном бланке Предприятия.

6.3. В претензии указывается следующая информация:

1) ссылка на договор (контракт) (если претензия по договору или контракту) или счет (по задолженности за АНО);

2) объект, где было допущено ненадлежащее исполнение обязательств (если претензия по договору или контракту) или данные из реестра полетов (по задолженности за АНО);

3) требование Предприятия;

[8] В ред. приказа от 01.10.2025 № 885-п.

4) сумма требований с обоснованием расчета штрафных санкций (при предъявлении штрафных санкций);

5) обстоятельства, на которых основываются требования;

6) срок рассмотрения претензии должен соответствовать сроку, предусмотренному договором (контрактом), законом, иным нормативным актом, а при его отсутствии - в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней с момента получения ее контрагентом;

7) банковские реквизиты для уплаты задолженности, штрафных санкций;

8) иные сведения, необходимые для досудебного урегулирования спора.

В претензии об уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ указывается сумма процентов, обоснование суммы долга, период начисления процентов, расчет процентов. К претензии прикладывается расчет, выставленный Центром АНС. Претензия направляется в адрес пользователя ВП РФ по почте заказным письмом с уведомлением о вручении (или курьерской службой с уведомлением о вручении), а также может быть продублирована с использованием средств факсимильной связи и по электронной почте.

6.4. Отдел документационного обеспечения деятельности Предприятия отправляет претензию контрагенту заказным письмом с уведомлением (или курьерской службой с уведомлением о вручении), либо вручает под роспись, либо иным способом предусмотренным договором (контрактом).

6.5. Главная бухгалтерия и Центр АНС в течение 2 рабочих дней после поступления на счет Предприятия денежных средств по выставленным претензиям направляют в отдел правового обеспечения и претензионно-исковой работы копии платежных поручений.

6.6. Если договором (контрактом) предусмотрены обеспечительные меры исполнения договора (контракта), при неполучении в установленный срок ответа на претензию или при получении ответа, в котором содержится отказ в удовлетворении требований Предприятия, ответственный исполнитель по претензии по запросу ответственного исполнителя по договору (контракту) готовит и направляет в организацию, предоставившую обеспечительные меры, письменное требование исполнить обязательство за исполнителя по договору (контракту).

6.7. В случае, если условиями договора (контракта) предусмотрено удержание размера неустойки из окончательного расчета по договору (контракту), ответственный исполнитель по претензии по истечению установленного срока ответа на выставленную претензию (либо неполучения ответа в установленный срок), по согласованию с ответственным исполнителем по договору, информирует договорной отдел о возможности удержания неустойки при расчете по договору (контракту) без предъявления искового заявления в суд.[9]

6.8. В случае если претензия выставлена по контрактам, заключенным ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в качестве Заказчика в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», то такая претензия должна быть направлена отделом правового обеспечения и претензионно-исковой ра-

[9] В редакции приказа от 28.02.2025 № 181-п.

боты в адрес службы планирования закупочной деятельности и ценообразования не позднее следующего рабочего дня со дня подписания соответствующей претензии для последующего размещения в реестре контрактов Единой информационной системы в сфере закупок.

## 7. Порядок рассмотрения ответов на исходящие претензии

7.1. Ответ контрагента на выставленные (исходящие) претензии поступают через Отдел документационного обеспечения деятельности Предприятия директору по правовому обеспечению, закупочной деятельности, договорной работы и имущественным отношениям, руководителю ответственного подразделения, руководителю центра АНС.

7.2. Руководитель подразделения, ответственного по договору (контракту)/Центра АНС в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты получения ответа на претензию, готовит и направляет в отдел правового обеспечения и претензионно-исковой работы заключение (служебную записку), отражающее:

1) соответствие/несоответствие доводов, изложенных в ответе на претензию, фактическим обстоятельствам дела;

2) целесообразность/нецелесообразность обращения Предприятия в суд за защитой прав в судебном порядке.

7.3. В случае поступления ответа на претензию по договорам (контрактам) Предприятия, ответственное подразделение готовит документы для рассмотрения на Комиссии в порядке, предусмотренном п. 5.4 настоящего Стандарта.

7.4. Отдел правового обеспечения и претензионно-исковой работы после получения заключения ответственного подразделения по договору (контракту)/Центра АНС осуществляет следующие действия:

1) принимает одно из следующих решений:

а) об уточнении требований по претензии;

б) об отзыве претензии (прекращение дальнейшей претензионной работы в отношении данного спора);

в) о подаче искового заявления в суд;

г) о направлении обращения контрагенту либо в соответствующие государственные органы о необходимости проведения переговоров для урегулирования спора;

д) о порядке реализации решений Комиссии.

2) готовит проект ответа контрагенту (в случае необходимости уточнения требований по претензии);

3) организует согласование проекта ответа контрагенту руководителем ответственного подразделения по договору/Центра АНС;

4) представляет проект ответа контрагенту на подпись генеральному директору либо иному уполномоченному лицу (по доверенности);

5) регистрирует и прикрепляет к карточке в ИС материалы дела по претензии: полученный ответ контрагента; заключение ответственного подразделения по договору/Центра АНС по ответу на претензию; отправленный контрагенту ответ на претензию;

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

6) направляет в договорной отдел и руководителю ответственного подразделения служебной запиской подписанную и зарегистрированную копию ответа на претензию.[10]

7.5. Отдел документационного обеспечения деятельности Предприятия отправляет ответ на претензию контрагенту.

## 8. Порядок рассмотрения входящих претензий

8.1. Входящие претензии поступают через Отдел документационного обеспечения деятельности Предприятия директору по правовому обеспечению, закупочной деятельности, договорной работы и имущественным отношениям, а также заинтересованным подразделениям, в чьей компетенции находятся вопросы, отраженные в претензии.

8.2. Руководители соответствующих заинтересованных подразделений, в чьей компетенции находятся вопросы, указанные в претензии, в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты получения входящей претензии, готовят и направляют в отдел правового обеспечения и претензионно-исковой работы заключение (служебную записку), отражающее:

1) соответствие/несоответствие доводов, изложенных в претензии, фактическим обстоятельствам дела;

2) предложения для включения в ответ на поступившую претензию с приложением соответствующих документов, подтверждающих позицию Предприятия.

8.3. При получении заключения (служебной записки), предусмотренного п. 8.2 Стандарта, ответственный исполнитель по претензии в сроки не позднее 5 рабочих дней, подготавливает и направляет на согласование в ответственные подразделения проект ответа на претензию.

8.4. В случае поступления претензии по договорам (контрактам) Предприятия, ответственное подразделение готовит документы для рассмотрения на Комиссии в порядке, предусмотренном п. 5.4 настоящего Стандарта.

## 9. Судебный порядок

9.1. Предприятие при осуществлении искового производства может выступать в качестве истца, ответчика и третьего лица.

9.2. Судебный порядок включает в себя:

1) подготовку искового заявления;

2) направление искового заявления в Арбитражный суд и участие в судебном заседании в качестве истца;

3) участие в судебном заседании в качестве ответчика, подготовку отзыва на исковое заявление;

4) участие в судебном заседании в качестве третьего лица, подготовку отзыва на исковое заявление;

5) обжалование судебных актов в качестве истца, ответчика, третьего лица;

6) иное в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации.

---

[10] В ред. приказа от 01.10.2025 № 885-п.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

9.3. Основанием для предъявления искового заявления является отказ контрагента от удовлетворения в добровольном порядке требования, содержащегося в претензии, а также неполучение ответа на обоснованную претензию в течение установленного в ней и соответствующем договоре (контракте) срока при невозможности взыскания денежных средств по банковской гарантии или при отсутствии обеспечения исполнения договора.

В случаях, если законодательством Российской Федерации и договором (контрактом) с контрагентом не предусмотрен претензионный порядок урегулирования спора, иск может быть предъявлен сразу в суд при выявлении соответствующих нарушений.

9.4. Отдел правового обеспечения и претензионно-исковой работы не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты, когда ему стало известно о наличии основания для предъявления искового заявления, проводит следующие мероприятия:

9.4.1. В случае принятия решения о подаче искового заявления в суд по истечении срока ответа на претензию о выплате неустойки (для подготовки искового заявления с учетом всего периода просрочки) ответственный исполнитель по претензии направляет ответственному исполнителю по договору (контракту) запрос на предоставление актуальной справки (Приложение А), в части увеличения количества дней просрочки исполнения обязательств на дату подготовки искового заявления.

Ответственный исполнитель по договору в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса, готовит и направляет в отдел правового обеспечения и претензионно-исковой работы информацию по форме Приложения А к настоящему Стандарту, в части количества дней просрочки исполнения обязательств.

9.4.2. После получения информации от ответственного исполнителя по договору отдел правового обеспечения и претензионно-исковой работы в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней направляет в дирекцию экономики и финансам запрос с приложенной справкой о предоставлении уточненного расчета штрафных санкций.

9.4.3. После получения всех необходимых документов отдел правового обеспечения и претензионно-исковой работы в течение 10 (десяти) рабочих дней готовит проект заявления и согласовывает его с соответствующими подразделениями.

Срок подготовки искового заявления продлевается на период предоставления необходимых для обращения в суд документов по запросу отдела правового обеспечения и претензионно-исковой работы.

9.4.4. При подаче искового заявления о взыскании с контрагента только задолженности, процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ при просрочке оплаты аэронавигационных сборов, отдел правового обеспечения и претензионно-исковой работы проводит анализ целесообразности (перспективности).

Задолженность признается «безнадежной» (бесперспективной к взысканию) и подлежит списанию в порядке, установленном Положением о порядке работы с дебиторской и кредиторской задолженностью в ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

9.5. В рамках подготовки искового заявления отдел правового обеспечения и претензионно-исковой работы осуществляет следующие действия:

1) на основании выставленной претензии готовит проект искового заявления;

2) направляет проект искового заявления ответственному исполнителю по договору/руководителю Центра АНС для согласования актуальности и корректности изложения фактических обстоятельств;

3) подает в экономические подразделения служебную записку об оплате государственной пошлины с указанием размера государственной пошлины и реквизитов соответствующего суда;

4) осуществляет установленным порядком процедуру подачи иска;

5) ответственный исполнитель по претензии осуществляет представительство Предприятия в суде на основании и в соответствии с полномочиями, содержащимися в выданной доверенности;

6) в случае необходимости привлекает для подготовки документов в суд (пояснений, и т.п.), а также инициирует привлечение для участия в судебном заседании работников иных подразделений (дирекции по экономики и финансам, Центра АНС, ответственного исполнителя по договору, иных должностных лиц);

7) осуществляет иные действия для обеспечения выполнения защиты интересов Предприятия при выполнении претензионно-исковой работы.

9.6. Право подписания искового заявления от имени Предприятия имеет генеральный директор либо уполномоченные доверенностью лица.

9.7. Руководители ответственных подразделений/Центра АНС обязаны сообщать в отдел правового обеспечения и претензионно-исковой работы обо всех новых фактах и обстоятельствах, имеющих отношение к предстоящему судебному разбирательству.

9.8. После принятия искового заявления и возбуждения производства по делу в суде, работники отдела правового обеспечения и претензионно-исковой работы в течение двух рабочих дней предоставляют копию искового заявления в ответственные подразделения/Центр АНС, информируют руководителей ответственных подразделений/Центра АНС о ходе судебного процесса и вправе обратиться к руководителям ответственных подразделений/Центра АНС с просьбой об обеспечении участия в судебном заседании соответствующего специалиста в качестве свидетеля, специалиста, обладающего специальными познаниями в определенной области.

9.9. Главная бухгалтерия/Центр АНС в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления на счет Предприятия денежных средств по ранее направленным в суд исковым заявлениям направляет в отдел правового обеспечения и претензионно-исковой работы копии платежных поручений.

9.10. Ответственный исполнитель по претензии осуществляет в ИС следующие действия:

1) регистрирует исковое заявление, заполняет информацией, прикрепляет исковое заявление;

2) осуществляет контроль за сроками получения ответчиком искового заявления;

3) осуществляет контроль за добровольным удовлетворением выставленных требований;

4) осуществляет контроль над получением отзыва на исковое заявление;

5) наполняет карточку иска всеми имеющимися судебными актами и иными материалами дела;

6) отслеживает даты судебных заседаний.

9.11. Судебное производство осуществляется в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

9.12. Исковые заявления, поданные в отношении ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», поступают через отдел документационного обеспечения директору по правовому обеспечению, закупочной деятельности, договорной работы и имущественным отношениям, а также заинтересованным подразделениям, в чьей компетенции находятся вопросы, отраженные в исковом заявлении.

9.13. Отдел правового обеспечения и претензионно-исковой работы готовит и направляет в заинтересованное подразделение, в чьей компетенции находятся требования, указанные в исковом заявлении, служебную записку о рассмотрении доводов лица, подавшего исковое заявление, изложенных в исковом заявлении, и оценке их соответствия/несоответствия фактическим обстоятельствам дела.

9.14. Руководитель соответствующего заинтересованного подразделения в свою очередь, готовит и направляет в отдел правового обеспечения и претензионно-исковой работы заключение (служебную записку), отражающее:

1) соответствие/несоответствие доводов, изложенных в исковом заявлении, фактическим обстоятельствам дела;

2) предложения для включения в отзыв на исковое заявление с приложением соответствующих документов, подтверждающих позицию Предприятия.

Сроки подготовки и представления предложений для включения в отзыв на исковое заявление устанавливаются отделом правового обеспечения и претензионно-исковой работы в зависимости от установленных судом сроков на представление отзыва.

9.15. При получении заключения (служебной записки), предусмотренного п. 9.14 Стандарта, ответственный исполнитель по претензии подготавливает и направляет на согласование в ответственные подразделения проект отзыва на исковое заявление.

9.16. В случае поступления искового заявления по договорам (контрактам) Предприятия, где оно выступает ответчиком или третьим лицом, ответственное подразделение готовит документы для рассмотрения на Комиссии в порядке, предусмотренном п. 5.4 настоящего Стандарта.

9.17. Исковое заявление не подается к контрагенту, нарушившему обязательство, в случае если размер заявляемого требования менее минимального размера государственной пошлины, подлежащей уплате в бюджет в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации за рассмотрение требования в судебном порядке.

## 10. Исполнительное производство

10.1. Предприятие при ведении и сопровождении исполнительного производства может выступать в качестве взыскателя или должника.

10.2. Ведение и сопровождение исполнительного производства включает в себя следующие этапы:

1) получение оригинала исполнительного листа;

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

2) подготовку заявления о возбуждении исполнительного производства, заявления об исполнении судебного акта в банк или иную кредитную организацию, заявление в казначейство (далее - заявление об исполнении исполнительного документа);

3) направление заявления об исполнении исполнительного документа в соответствующий отдел судебных приставов или иной уполномоченный орган;

4) отслеживание по результатам рассмотрения заявления Предприятия постановления о возбуждении исполнительного производства, об отказе в возбуждении, иных постановлений, писем, ответов на запросы Предприятия и иных документов;

5) ведение переписки по вопросу исполнительного производства;

6) обжалование, в случае необходимости, постановлений и действий (бездействия) должностных лиц службы судебных приставов;

7) своевременное, с учетом требований действующего законодательства принятие исчерпывающих мер, направленных на снятие с Предприятия ограничений (запретов), наложенных судебными приставами в рамках возбужденного производства по исполнительным листам взыскателей;

8) иное в соответствии с законодательством об исполнительном производстве Российской Федерации.

10.3. Требования, содержащиеся в исполнительных документах, исполняются органами, организациями, в том числе государственными органами, органами местного самоуправления, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами.

Одновременно с заявлением об исполнении исполнительного документа взыскателем предоставляются банковские реквизиты взыскателя, наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и юридический адрес взыскателя - юридического лица и, при необходимости, доверенность представителя.

10.4. Основанием для подготовки заявления об исполнении исполнительного документа является поступивший в отдел правового обеспечения и претензионно-исковой работы оригинал исполнительного листа (или иного исполнительного документа), выданный на основании и во исполнение вступившего в законную силу судебного акта.

10.5. При получении из соответствующего органа информации о том, что исполнительный документ утерян или отсутствует информация о его поступлении в отдел судебных приставов (либо иной уполномоченный орган), ответственный исполнитель отдела правового обеспечения и претензионно-исковой работы инициирует процедуру получения дубликата исполнительного документа по правилам искового производства.

10.6. Работу по ведению и сопровождению исполнительного производства от имени Предприятия осуществляет отдел правового обеспечения и претензионно-исковой работы.

10.7. Для организации исполнения исполнительного документа ответственный исполнитель отдела правового обеспечения и претензионно-исковой работы осуществляет следующие действия:

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

1) проверяет оригинал исполнительного документа на ошибки, описки и соответствие судебному акту по судебному делу;

2) определяет соответствующий отдел судебных приставов (либо иной уполномоченный орган), в который надлежит направить заявление об исполнении исполнительного документа;

3) готовит проект заявления об исполнении исполнительного документа с приложением всех необходимых документов;

4) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения оригинала исполнительного листа направляет в отдел судебных приставов (либо иной уполномоченный орган) подписанное генеральным директором, либо иным уполномоченным лицом (по доверенности) заявление об исполнении исполнительного документа;

5) отслеживает ход исполнения исполнительного документа, определяет сроки и необходимость направления в отдел судебных приставов (либо иной уполномоченный орган) соответствующих заявлений, запросов, жалоб и иных документов в соответствии с разумным сроком поступления ответов (но не позднее 2 (двух) месяцев с момента получения документа) или денежных средств от уполномоченных органов и руководствуясь законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве.

10.8. Вся переписка по вопросам исполнительного производства направляется через отдел документационного обеспечения с уведомлением о вручении либо посредством курьера с отметкой о вручении на копии документа.

10.9. В отношении должников, зарегистрированных вне территории Российской Федерации в соответствии с условиями международных договоров Российской Федерации о правовой помощи, которые предусматривают вопросы признания судебных решений, Предприятие обращается с ходатайством непосредственно в компетентный суд иностранного государства либо в суд, который выдал исполнительный лист для направления судом ходатайства суду, компетентному вынести решение по ходатайству, в порядке, установленном международным договором.

К ходатайству Предприятия, адресованному компетентному суду иностранного государства, отдел правового обеспечения и претензионно-исковой работы прилагает следующие документы:

1) заверенную копию решения суда;

2) официальный документ о том, что решение вступило в законную силу и подлежит исполнению, или о том, что оно подлежит исполнению до вступления в законную силу;

3) документ, из которого следует, что сторона, против которой было вынесено решение, не принявшая участия в процессе, была в надлежащем порядке и своевременно вызвана в суд;

4) документ, подтверждающий частичное исполнение решения на момент его пересылки.

В ходатайстве указывается адрес должника для определения суда, компетентного рассматривать материалы о признании решения.

10.10. Ведение и сопровождение соответствующего исполнительного производства считается исполненным при:

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

1) поступлении/списании денежных средств на расчетный счет Предприятия;
2) отзыва исполнительного листа без исполнения;
3) вынесения и направления в адрес Предприятия судебным приставом-исполнителем документа, свидетельствующего об окончании, прекращении исполнительного производства, передачи исполнительного листа арбитражному управляющему, решения по жалобе и иных документов из соответствующих органов;
4) списании долга;
5) нецелесообразности дальнейшего сопровождения по решению руководства.

10.11. Главная бухгалтерия/Центр АНС в течение 2-х рабочих дней с момента поступления/списания на счет Предприятия денежных средств по ранее возбужденным исполнительным производствам направляет в отдел правового обеспечения и претензионно-исковой работы копии платежных поручений.

10.12. При ведении и сопровождении исполнительного производства ответственный исполнитель по исполнительному производству осуществляет в ИС следующие действия:
1) регистрирует заявление об исполнении исполнительного документа и формирует карточку исполнительного листа, наполняет необходимой информацией;
2) осуществляет контроль за сроками получения отделом судебных приставов (или иным уполномоченным органом) заявления и, впоследствии, иных необходимых документов;
3) осуществляет контроль за ходом исполнительного производства и получением/списанием денежных средств;
4) осуществляет контроль получения постановления о возбуждении или отказе в возбуждении исполнительного производства, иных постановлений и сроков их исполнения, а также иных документов, связанных с соответствующим исполнительным производством;
5) наполняет карточку исполнительного листа всеми имеющимися заявлениями, постановлениями и иными материалами исполнительного производства;
6) отслеживает даты ответов из отдела судебных приставов (или иного уполномоченного органа), рассмотрения заявлений и жалоб;
7) отслеживает даты судебных заседаний при подаче заявления о выдаче дубликата исполнительного листа;
8) своевременно, с учетом требований действующего законодательства принимает исчерпывающие меры, направленные на снятие с Предприятия ограничений (запретов), наложенных судебными приставами в рамках возбужденного производства по исполнительным листам взыскателей;
9) иные необходимые действия, связанные с исполнением п. 10.12.

10.13. Исполнительное и связанное с ним судебное производство в отношении Предприятия, в случае, когда Предприятие является взыскателем/ должником, осуществляется в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

10.14. Отделу правового обеспечения и претензионно-исковой работы направлять в главную бухгалтерию информацию о выданных/полученных исполнительных

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

листах в отношении должников с предоставлением копий этих исполнительных листов, а также о прекращении исполнительного производства в отношении должников в течение 10 рабочих дней с даты поступления документов/информации[11].

## 11. Ответственность

11.1. Работники ответственного подразделения/Центра АНС, в части касающейся, несут ответственность за:

1) неосуществление/ненадлежащее осуществление контроля за исполнением контрагентом возложенных на них обязательств по договору (контракту);

2) несвоевременное и/или недостоверное предоставление в дирекцию по правовому обеспечению, закупочной деятельности, договорной работе и имущественных отношений на рассмотрение Комиссии данных о невыполнении контрагентами возложенных на них обязательств;

3) несвоевременное и/или недостоверное предоставление в дирекцию по правовому обеспечению, закупочной деятельности, договорной работе и имущественных отношений на рассмотрение Комиссии данных о неисполнении или ненадлежащем исполнении Предприятием обязательств, предусмотренных условиями договора (контракта).

За непредставление сведений, за предоставление недостоверных сведений, за предоставление сведений не в полном объёме, предоставление неактуальных сведений, а также предоставление сведений с нарушениями сроков, предусмотренных положениями настоящего Стандарта, ответственный исполнитель по договору несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

11.2. Работники отдела правового обеспечения и претензионно-исковой работы несут ответственность за:

1) несвоевременное направление контрагентам претензий, подготовленных на основании данных о невыполнении контрагентами и Предприятием возложенных на них обязательств, предоставленных ответственным подразделением/Центром АНС;

2) неосуществление контроля / ненадлежащей контроль за получением ответов на претензии;

3) ненадлежащую организацию проведения судебной работы в генеральной дирекции;

4) ненадлежащее ведение исполнительного производства в генеральной дирекции;

5) несвоевременное и/или неполное внесение информации, предусмотренной настоящим Стандартом в ИС.

6) неосуществление контроля / ненадлежащее осуществление контроля за внесением филиалами информации, предусмотренной настоящим Стандартом в ИС;

7) несвоевременное, с учетом требований действующего законодательства, принятие исчерпывающих мер, направленных на снятие с Предприятия ограничений (запретов), наложенных судебными приставами в рамках возбужденного производства по исполнительным листам взыскателей;

---

[11] В редакции приказа от 02.03.2026 № 153-п.

8) несвоевременное направление претензии, выставленной по контракту, заключенного в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в адрес службы планирования закупочной деятельности и ценообразования.

11.3. Ответственность за несоблюдение требований настоящего Стандарта несут работники Предприятия, Предприятие и доверенные лица в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## 12. История изменений документа

| Номер редакции | Содержание изменений | дата и № приказа |
|---|---|---|
| Редакция 01 | Документ введен впервые | 08.12.2017 №778 |
| Редакция 02 | Редакционные правки | 15.12.2017 №804 |
| Редакция 03 | Увеличен срок информирования дирекции по прав.обеспеч. и ПИР о нарушениях по договорам (п.5.2.2.).<br>Дополнены:<br>- раздел «Ответственность» (п. 11.1);<br>- раздел «Основные положения» (пп.4.10, 4.11);<br>- п.5.2.1;<br>- раздел «Порядок предъявления претензий» (п.6.7) | 30.09.2019 №732 |
| Редакция 04 | Раздел 5: «порядок организации подготовительной работы» изложен в новой редакции.<br>Дополнены разделы:<br>- «судебный порядок» (п. 9.4, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4);<br>- «ответственность» (п.11.1) | 06.03.2020 №180-п |

| | | |
|---|---|---|
| Редакция 05 | Расширена область применения Стандарта (п.1.1.);<br>Уточнен раздел 3 в части введения новых терминов и сокращений;<br>В п. 4.10 добавлена возможность направления документов контрагентом иным способом, предусмотренным договором;<br>Добавлены п. 4.12, 4.13 в части приоритета взыскания по банковской гарантии (при ее наличии) и работы Комиссии по отдельным договорам (контрактам)<br>Добавлены п. 5.4 и 5.5 в части работы Комиссии по рассмотрению договоров (контрактов) по мероприятиям централизованных планов, заключенным по отдельным статьям ПДП, кроме заключенных филиалами Предприятия в рамках ПДФ, а так работы Комиссии в филиалах.<br>Дополнен п/п 4) п. 6.1 в части порядка предъявления претензий;<br>Дополнен раздел «Порядок рассмотрения ответов на исходящие претензии» в части порядка подготовки мотивированного мнения;<br>Добавлен раздел 8 «Порядок рассмотрения входящих претензий»;<br>Раздел 9 дополнен пунктами 9.12-9.16 в части порядка подготовки мотивированной позиции;<br>Уточнены сроки подготовки процессуальных документов;<br>Исправлена нумерация разделов и пунктов. | от 20.01.2022<br>№ 208-п |
| Редакция 06 | В раздел 5.1 добавлен пункт 5.1.9.<br>В раздел 5.2 добавлены пункты 5.2.8 – 5.2.12.<br>В разделе 5.3 добавлен пункт 5.3.7.<br>В п. 4.6 увеличен срок.<br>Скорректированы наименования подразделений в соответствии с изменениями. | от 29.12.2022<br>№ 838-п |
| Ревизия 01 | Добавлена обязанность по принятию исчерпывающих мер, направленных на снятие с Предприятия ограничений (запретов), наложенных судебными приставами в рамках возбужденного производства по исполнительным листам взыскателей (внесены дополнения в пункты 10.2, 10.12, скорректирован раздел «Ответственность»). | от 12.04.2023<br>№ 244-п |
| Редакция 07 | Внесены изменения в абзац «а» подпункта 2 пункта 5.2.1.<br>В разделе 4 добавлен п. 4.14<br>В разделе 5 изменено названия п.п. 5.3, 5.4, а также добавлены п.п. 5.3.2.1, 5.3.2.2 по Гарантийным письмам<br>В разделе 6 изменен п. 6.7, а также добавлен п. 6.8.<br>В разделе 8 в п. 8.3 прописан срок.<br>В разделе 9 добавлен пункт 9.17. | от 13.02.2025<br>№ 121-п |
| Ревизия 01 | Изложены в новой редакции пункты 1.1, термин «Комиссия» в пункте 3.1, пункт 5.5.1, 6.7; пункт 5.3.6 исключен. | от 28.02.2025<br>№ 181-п |
| Ревизия 02 | Внесены изменения в раздел 3, дополнения в пункты 6.1 и 7.4 | от 01.10.2025<br>№ 885-п |
| Ревизия 03 | Раздел 10 дополнен пунктом 10.14 | от 02.03.2026<br>№ 153-п |

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

# Приложение А. Справка о фактическом выполнении работ/оказании услуг по договору

**Справка о фактическом выполнении работ/оказании услуг по договору №_____от_. _. _ по состоянию на _. _._**

| № п/п смет и расчетов/этапов и т.д. согласно договору | Наименование работ и затрат/услуг в соответствии с договором | Стоимость договора/этапа работ, руб. | Срок выполнения обязательств согласно условиям договора | | Период просрочки | | Дата фактического исполнения обязательств по договору | Документы подтверждающие выполнения работ (наименование, №, дата документа) | Кол-во дней просрочки исполнения обязательств | Примечание (при наличии указать встречное неисполнение обязательств с нашей стороны, иное) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Дата начала выполнения обязательств, с учетом исполнения встречных обязательств | Дата окончания выполнения обязательств, с учетом исполнения встречных обязательств | Дата начала | Дата окончания | | | | |

Должность подпись (расшифровка)

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

# Приложение Б. Расчет штрафных санкций по договору/контракту

**Расчет штрафных санкций по договору №_____ от _____г.**

**Наименование работ_____по состоянию на _____ г.**

| № п/п | Наименование работ и затрат/услуг в соответствии с договором (Этап) | Стоимость договора/этапа работ, руб. | Дата начала выполнения обязательств в соответствии с условиями договора, с учетом исполнения встречных обязательств | Срок выполнения обязательств согласно условиям договора | | Период просрочки | | Количество дней просрочки | Стоимость одного дня просрочки | Размер пени, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Дата окончания выполнения обязательств в соответствии с условиями договора, с учетом исполнения встречных обязательств | Фактическое исполнение обязательств по договору, с указанием номера и даты подтверждающих документов | Дата начала | Дата окончания | | | |
| | | | | | | | | | Итого: | |

Должность подпись (расшифровка)

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

# ЛИСТ РАССЫЛКИ СТО

| № | Индекс подразделения | Наименование подразделения |
|---|---|---|
| 1. | 0101 | Генеральная дирекция |
| 2. | 0301 | Филиал «Аэронавигация Северо-Запада» |
| 3. | 0401 | Филиал «Аэронавигация Юга» |
| 4. | 0501 | Филиал «Аэронавигация Центральной Волги» |
| 5. | 0601 | Филиал «Аэронавигация Урала» |
| 6. | 0701 | Филиал «Аэронавигация Северного Урала» |
| 7. | 0801 | Филиал «Аэронавигация Севера Сибири» |
| 8. | 0901 | Филиал «Аэронавигация Западной Сибири» |
| 9. | 1001 | Филиал «Аэронавигация Восточной Сибири» |
| 10. | 1101 | Филиал «Аэронавигация Центральной Сибири» |
| 11. | 1201 | Филиал «Аэронавигация Северо-Восточной Сибири» |
| 12. | 1301 | Филиал «Аэронавигация Северо-Востока» |
| 13. | 1401 | Филиал «Аэронавигация Дальнего Востока» |
| 14. | 1501 | Филиал «Камчатаэронавигация» |
| 15. | 1601 | Филиал «МЦ АУВД» |
| 16. | 1701 | Филиал «Татаэронавигация» |
| 17. | 1801 | Филиал «Аэроконтроль» |
| 18. | 1901 | Филиал «Крымаэронавигация» |
| 19. | 2001 | Филиал «ЦАИ» |
| 20. | 2101 | Филиал «ЦРОС ГА» |

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена на корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»